

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor dopravy
Jana Švermy 21

Naše zn. : OD-45631/2021/Ber

Vyřizuje : Pavlína Beránková

Tel. : 474 319 606

E-mail : pavlina.berankova@mesto-kadan.cz

V Kadani : 11.10.2021

Mgr. Karolína Křížová

Zaslání anonymizované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.9.2021 a ze dne 10.9.2021 a dle Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje – čj. KUUK/135845/2021 Vám v příloze zasíláme anonymizovaná rozhodnutí čj. OD-31448/2019 a OD-7988/2020/Kob.

Pavlína Beránková, v.r.
referent odboru dopravy – registr řidičů
-otisk úředního razítka-

Mož. NS. S. 20 20

R

Adresát:

Pan

nar. [redacted]

43151

Kadaň, dne 30.07.2019

Č.j. OD 31448/2019

Věc : Oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a výzva k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění

Městský úřad Kadaň, který podle § 124 odst. 5 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, Vám tímto sděluje, že jste ke dni 27.07.2019 dosáhl celkového počtu 12 bodů.

Podle § 123c odst. 3 citovaného zákona Vás vyzýváme k odevzdání řidičského průkazu uvedenému úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Současně Vám sdělujeme, že uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž Vám bylo toto oznámení doručeno, pozbýváte řidičské oprávnění (§ 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.).

Nesouhlasíte-li s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, můžete podat proti provedení záznamu písemně námitky u zdejšího městského úřadu. Budou-li námitky shledány oprávněnými, do 10 pracovních dnů úřad provede opravu záznamu o dosaženém počtu bodů v registru řidičů a neprodleně Vás písemně vyrozumí o provedené opravě. Shledá-li zdejší úřad uplatněné námitky jako neodůvodněné, zamítne je a provedený záznam potvrdí.



ZBYNĚK KOBLISCHKE

oprávněná úřední osoba

Zbyněk Koblischke

Prohlášení příjemce zásilky

Odeslatel:
Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí
43201 Kadaň 1
OD / Kob

Označení písemnosti (7-1)
MUKK/31448/2019
oznámení
OD/ 74/2019/Kob

DORUČENKA

☐ NEVRACET, VLOŽIT DO SCHránky
☐ ULOŽIT JEN 10 dnů

Adresát:
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Jméno a příjmení příjemce

Vztah příjemce k adresátovi (není-li adresátem)

Potvrzuji převzetí této zásilky dne

Podpis

Městský úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Odbor dopravy

Pracoviště: ul. J. Švermy 21



Naše zn.: OD-7988/2020/Kob

Spis. zn.: 74/2019

Vyřizuje: Koblischke Zbyněk

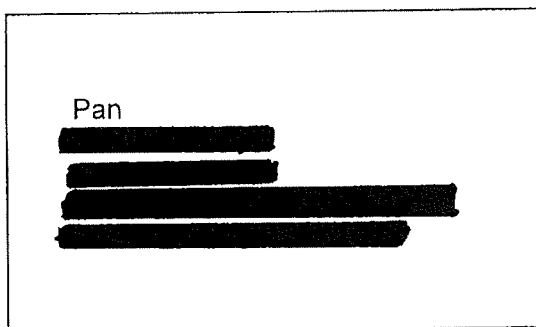
Tel., Fax: 474 319 609

E-mail: zbynek.koblischke@mesto-kadan.cz

V Kadani 20.2.2020

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 11. 3. 2020



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), rozhodující v přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) jako příslušný správní orgán podle ust. § 124 odst. 5 písm. k) a l) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) **obdržel dne 20.08.2019 písemné námitky pana [redacted] proti záznamům bodů v jeho evidenční kartě řidiče.**

Ve smyslu ust. § 67 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů dle ust. § 123f odst. 3 zákona o silničním provozu správní orgán rozhodl takto:

námitky, které podal pan [redacted]
se zamítají
jako neodůvodněné a provedené záznamy 12 bodů
ke dni 27.07.2019 se potvrzují.

ODŮVODNĚNÍ

Správní orgán příslušný dle ust. § 124 odst. 5 písm. k) zákona o silničním provozu k vedení registru řidičů a k provádění záznamů o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů zjistil, že pan [REDAKCE], dosáhl ke dni 27.07.2019 celkového počtu 12 bodů dle bodového hodnocení, porušením konkrétních povinností stanovených zákonem o silničním provozu, jimž odpovídá příslušná kvalifikace přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c zákona o silničním provozu. Tyto body byly jmenovanému zaznamenány do evidenční karty řidiče na základě oznámení o spáchaných přestupcích. Jedná se o tyto přestupky:

1. Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Chrlice, ze dne 18.11.2013, zaslané pod čj. KRPB-284121/PŘ-2013-060042, číslo pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou: FC/2013 C0043909 ve výši 500 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 17.11.2013 v 11:05 hod v obci Brno – Dolní Heršpice, D2 km 0,7 směr Brno, přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, porušením § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. V uvedeném § 6 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

Za tento přestupek byly do evidenční karty řidiče zaznamenány 3 body.

2. Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Dopravní inspektorát Chomutov, ze dne 27.05.2014, zaslané pod čj. KRPU-123340/PŘ-2014-040306, číslo pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou: FC/2013 C0960552, ve výši 1000 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 26.05.2014 ve 10:20 hod v obci Klášterec nad Ohří, ul. Pražská, u železničního přejezdu přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 9 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, porušením § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že vjížděl na železniční přejezd, když byla dávana výstraha dvěma červenými přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. V uvedeném § 29 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávana výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Za tento přestupek bylo do evidenční karty řidiče zaznamenáno 7 bodů.

3. Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno, Dopravní inspektorát Brno, ze dne 03.02.2016, zaslané pod čj. KRPB-27819/PŘ-2016-060206, číslo pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou: GD/2014 D2057067, ve výši 500 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 02.02.2016 ve 19:05 hod v obci Brno-Řečkovice, ulice Hradecká přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, porušením § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že za jízdy držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. V uvedeném § 7 odst. 1 písm. c) je uvedeno, že řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Za tento přestupek byly do evidenční karty řidiče zaznamenány 2 body.

4. Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Obvodní oddělení policie Hustopeče, ze dne 03.03.2016, zaslané pod čj. KRPB-54211/PŘ-2016-060412, číslo pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou: GD/2014 D1844920, ve výši 500 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 02.03.2016 ve 23:10 hod v obci Hustopeče, ul. Bratislavská, přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu

na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, porušením § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. V uvedeném § 6 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

Za tento přestupek byly do evidenční karty řidiče zaznamenány 3 body

5. Oznámení o uložení pokuty příkazem na místě Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní police, Dálniční oddělení Podivín, ze dne 15.09.2017, zaslané pod čj. KRPB-213911/PŘ-2017-060043, číslo pokutového bloku na pokutu na místě zaplacenou: AC/2017 C0611260, ve výši 500 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 14.09.2017 v 18:20 hod., Místo: D2, km 55 směr Brno, přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 zákona č. 361/200 Sb. o silničním provozu, porušením § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že za jízdy držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. V uvedeném § 7 odst. 1 písm. c) je uvedeno, že řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

Za tento přestupek byly do evidenční karty řidiče zaznamenány 2 body.

6. Oznámení o uložení pokuty příkazem na místě Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát Břeclav, ze dne 06.02.2019, zaslané pod čj. KRPB-29999/PŘ-2019-060406-NES, číslo pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou: AB/2017 B0399786, ve výši 1000 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 05.02.2019 v 13:00 hod., Místo: Horní Bojanovice, silnice III/42114 km 3,900 přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 zákona č. 361/200 Sb. o silničním provozu, porušením § 22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že při jízdě křižovatkou nedal přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci. V uvedeném § 22 odst. 1 je uvedeno, že řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Za tento přestupek byly do evidenční karty řidiče zaznamenány 4 body.

7. Oznámení o uložení pokuty příkazem na místě Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko, ze dne 29.07.2019, zaslané pod čj. KRPB-168757/PŘ-2019-060106-MIN, číslo pokutového bloku na pokutu na místě nezaplacenou: AB/2017 B0409366, ve výši 200 Kč. Jmenovaný se dopustil dne 27.07.2019 ve 15:55 hod v obci Letovice, ul. I/43, přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, porušením § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu tím, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. V uvedeném § 6 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

Za tento přestupek byly do evidenční karty řidiče zaznamenány 3 body

U přestupků, kterými jmenovaný dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení si správní orgán vyžádal kopie pokutových bloků části A od příslušných součástí policie a vyloučil tak porovnáním podstatných údajů lidské pochybení.

Na základě dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče bylo dne 30.07.2019 zasláno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení ke dni 27.07.2019 pod čj. OD-31448/2019/Kob. Toto oznámení bylo jmenovanému doručováno Českou poštou. Zásilka byla vložena do schránky dne

13.08.2019. Námitky proti záznamu bodů byly na podatelnu našemu úřadu doručeny elektronicky dne 20.08.2019 pod čj. OD-34242/2019 v zákonem stanovené lhůtě. A dále byly doručeny námitky dne 22.08.2019 cestou České pošty pod čj. OD-34700/2019.

V námitkách je uvedeno, že řidič uvádí: „Tyto námitky podávám proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, v zákonné lhůtě, tak aby byl běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, přerušen ode dne doručení těchto námitek nadepsanému správnímu orgánu až do dne, v němž rozhodnutí o námitkách nabude právní moci a dále proti všem dalším záznamům bodů účastníka v registru řidičů. Tímto současně navrhuji doplnění spisového materiálu o způsobilé podklady, tedy rozhodnutí, kterými jsem měl být uznán vinným z předmětných přestupků. Pouze pravomocná a způsobilá rozhodnutí, bez právních a či formálních pochybností, mohou prokázat tvrzenou skutečnost o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení účastníka. Účastník navrhuje, aby správní orgán, shledal tyto námitky v souladu s ustanovením § 123f odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, oprávněnými a provedl opravu záznamu o dosaženém počtu bodů v registru řidičů.“ K této věci správní orgán uvádí, že není oprávněn hodnotit skutkové okolnosti týkající se přestupků z výše uvedených dnů, tj. zda k nim došlo za okolností vylučujících jeho protiprávnost a není oprávněný promíjet nebo odpouštět spáchané přestupky. Jmenovaný své námitky k těmto skutkům mohl uplatnit pouze při projednání v blokovém a správním řízení, všechny přestupky byly vyřešeny na místě přestupku a řádně zaplacený. Je třeba uvést, že záznam v registru řidičů lze tedy provést pouze na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku, přičemž právní moc rozhodnutí znamená jeho nezměnitelnost, nemožnost zasahovat do jeho obsahu na základě opravného prostředku. Správní orgán má tedy k dispozici jako podklad pro rozhodnutí o provedení záznamu do registru řidičů pravomocné rozhodnutí o přestupku, do něhož nelze žádným způsobem zasáhnout.

Postup správních orgánů při započítávání bodů do bodového hodnocení upravuje ust. § 123b odst. 1 zákona o silničním provozu tak, že „Řidiči motorového vozidla, kterému byla za jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek, zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů stanovený počet bodů ke dni uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek. Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno:

- a) oznámení policie nebo obecní policie o uložení pokuty v blokovém řízení za jednání zařazené do bodového hodnocení;
- b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, které nabylo právní moci, nebo kdy obdržel od obecního úřadu s rozšířenou působností, který projednal přestupek, oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení.“

Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení a rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, které nabylo právní moci, zaslané správnímu orgánu, je tedy informace o pravomocně ukončeném řízení, kterou orgán státní správy příslušný k tomuto řízení postupuje v rámci součinnosti a řádného postupu podle příslušných právních předpisů jinému orgánu státní správy, který je pak příslušný k provedení následných úkonů, které s pravomocně ukončeným řízením souvisí nebo na něj bezprostředně navazují.

Správní orgán považuje za nutné k výše uvedenému dodat, že v tomto řízení nenese důkazní břemeno ohledně prohlášení viny či nevinu řidiče, neboť řízení o přestupku byla již pravomocně ukončena a tato pravomocná „rozhodnutí“ správní orgán pouze zaznamenal do registru řidičů.

V rozsudku Nejvyššího správního soudu č.: 5As 39/2010-76, se mimo jiné uvádí, že „Tvrdí-li stěžovatel, že v daném případě žádný přestupek nespáchal, bylo na místě, aby si žalovaný vyžádal příslušný pokutový blok (jeho část A, která zůstává správnímu orgánu) z něhož lze zjistit, zda

stěžovatel **svým podpisem stvrdil souhlas s blokovým řízením i s uloženou pokutou**, tedy zda blokové řízení proběhlo."

Nejvyšší správní soud se rovněž v rozsudku č. 2As 19/2009-93 ze dne 10.12. 2009 ztotožnil s právním názorem rozsudku č. 9As 96/2008-44, kde konstatoval, že „Správní orgán rozhodující o námitkách v řízení proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů (ust. § 123f zákona o silničním provozu) je oprávněn zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu ust. § 123b odst. 1, 2 zákona o silničním provozu), zda záznam v registru řidičů byl proveden zcela v souladu s tímto způsobilým podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá v příloze k zákonu o silničním provozu obsaženému bodovému hodnocení jednání.

Správní orgán v tomto řízení však zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídatelným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je (zásada presumpce správnosti aktů orgánů veřejné moci).

V námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů je tedy možno uplatňovat námitky v tom smyslu, že řidič žádný přestupek vůbec nespáchal, přesto mu byly v registru řidičů zaznamenány body, příp. že ke spáchání přestupku z jeho strany sice došlo, nicméně mu byl zaznamenán nesprávný (vyšší) počet bodů.

Zápis bodů řidiči, který se dopustil porušení vybraných ustanovení zákona o silničním provozu není trestem, ale administrativním opatřením, jehož cílem je sledovat jak řidiči silniční zákon dodržují a zda opakovaným nerespektováním tohoto zákona v určitém smyslu neztrácejí způsobilost k řízení motorových vozidel. Přidělení bodů bylo provedeno z úřední povinnosti vyplývající ze zákona a nikoliv na základě úvahy správního orgánu.

Dne 18.10.2019 pod čj: OD-43322/2019/Kob byla panu [REDAKCE] zaslána výzva k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí. Této možnosti však nevyužil.

Po posouzení námitek jmenovaného a všech dostupných informací správní orgán dospěl k rozhodnutí, že se námitky pana [REDAKCE] jako neodůvodněné zamítají a provedené záznamy 12 bodů ke dni 27.07.2019 se potvrzují. Tímto se má rozhodnutí za odůvodněné.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí, dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu, lze podat odvolání u Městského úřadu Kadaň, odboru dopravy. **Lhůta pro podání odvolání činí 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.** Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (ust. § 85 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podání, upravené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházela.

Neshledá-li správní orgán podmínky pro změnu či zrušení rozhodnutí, pokud by tím podanému odvolání plně vyhověl, předá odvolání a spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, jímž je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který o odvolání rozhodne.

Bylo-li při oznámení rozhodnutí doručeno postupováno podle ust. §§ 23 a 24 správního řádu, tj. formou uložení u správního orgánu, který písemnost vyhotovil, nebo obecního úřadu či v provozovně provozovatele poštovních služeb (Česká pošta), pokud se doručuje jejich prostřednictvím, a tzv. náhradním doručením, platí, jestliže si adresát uložené písemnosti tuto

písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena, nevyzvedne, **písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty a současně tímto dnem počíná běh lhůty pro podání odvolání.** Totéž platí i pro případ, kdy byla písemnost vyzvednuta mezi 10. a 15. dnem uložení (viz. ust. § 23 odst. 4 správního řádu).

Bylo-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak dle ust. § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Pokud se dle ust. § 17 odst. 4 téhož zákona nepřihlásí do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Bude-li písemnost vyzvednuta **kdykoli** v průběhu 10-ti denní lhůty podle předchozí věty, **je písemnost doručena dnem, kdy byla vyzvednuta, následujícím dnem počíná běh odvolací lhůty.**



Zbyněk-Koblischke
Oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- p. [redacted]
- správní spis

Prohlášení ☒ A ☒ B ☒ C Zásilka dne	Odeslatel: Městský úřad Kadaň Mírové náměstí 43201 Kadaň 1 OD / Kob	Právní jednání: MUKK/ 7988/2020 rozhodnutí OD/ 74/2019/Kob
	DORUČENKA ☐ NEVRACET, VLOŽIT DO SCHránKY ULOŽIT JEN DO DNE	
Adresát: [redacted] [redacted] [redacted]		
Prohlášení příjemce zásilky		
Jméno a příjmení příjemce		
Vztah příjemce k adresátovi (není-li adresátem)		
Potvrzuji převzetí této zásilky dne		
Podpis		

Mgr. Karolína Křížová,

Město Kadaň

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

pro potřeby odborné práce žádám o poskytnutí těchto informací, resp. anonymizovaných rozhodnutí či písemností:

- rozhodnutí (písemnost) č. j. OD 31448/2019
- rozhodnutí (písemnost) č. j. OD-7988/2020/Kob

Předem děkuji

Zašlete prosím do mé datové schránky.

V Bučovicích, 1. 9. 2021

Karolína Křížová

39/21

OD

39216/21

Mgr. Karolína Křížová,

Město Kadaň

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

pro potřeby odborné práce žádám o poskytnutí těchto informací, resp. anonymizovaných písemností:

- Spisového přehledu řízení v rámci kterých byla vydána rozhodnutí:
 - o č. j. OD 31448/2019
 - o č. j. OD-7988/2020/Kob

Předem děkuji

Zašlete prosím do mé datové schránky.

V Bučovicích, 10. 9. 2021

Karolína Křížová

49/21

OD

10598/21